

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4870/2541

ป.อ. มาตรา 392

พนักงานอัยการ จังหวัด อำนาจเจริญ

นาย บุญ หลาย กลิ่น หวาน

โจทก์

จำเลย

แม้จำเลยจะได้พกอาวุธปืน (เป็นอาวุธปืนพลาสติก) ไว้ที่เอาไว้ให้ตุงๆเพื่อให้ส.
และ ข. เห็นโดยจำเลยได้เอามือข้างหนึ่งกุมไว้ด้านหลังก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ใช้อาวุธปืนจี้
ขู่เข็ญ หรือทำท่าจะยิงผู้เสียหายที่ 2 กับพวกจึงไม่มีลักษณะที่น่ากลัวหรือตกใจว่า
จำเลยจะยิงผู้เสียหายจริงจึงดังที่พูดหรือแสดง อาการดังกล่าวของจำเลยเป็นเพียง
แสดงอาการฮึดฮัดหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจเท่านั้นยังไม่พอฟังว่าเป็นความผิดฐานทำให้
ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็ญตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
392

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58, 91,
284, 310, 364, 392 และนำโทษของจำเลยที่รอการลงโทษมาบวกเข้ากับโทษของ
จำเลยในคดีนี้

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกและรอการ
ลงโทษไว้จริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284, 295, 310, 364, 382 (ที่ถูกลบมาตรา 392) ฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจารและ ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นการกระทำความผิดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 2 ปี ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจำคุก 6 เดือน ฐานเข้าไปในเคหสถาน เมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก จำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 2 ปี 10 เดือน นำโทษของจำเลยที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ข.78/2538 มาบวกเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้ เป็นจำคุก 2 ปี 11 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องในความผิดฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง และฐานทำให้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ และรวมโทษในความผิดฐานทำร้ายร่างกายกับฐานบุกรุกแล้วเป็นจำคุก 9 เดือน เมื่อนำโทษจำคุก 1 เดือน ที่รอการลงโทษไว้มาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้เป็นจำคุก 10 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาประการต่อไปว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานทำให้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็ญหรือไม่คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานบุกรุกและฐานทำให้อื่นเกิดความกลัวเป็น 2 กระทั่งความผิด โดยจำคุกฐานบุกรุก 3 เดือนส่วนมาตรา 392 ไม่ได้ปรับบทมาตรา แต่ได้มีการรวมกระทงเข้าไปอีก 1 เดือน แสดงว่าได้ลงโทษฐานทำให้อื่นเกิดความกลัวให้จำคุกจำเลย 1 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกฟ้องข้อหานี้ พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่าตามวันเวลาเกิดเหตุ หลังจากผู้เสียหายที่ 1 กลับมาอยู่บ้านแล้ว

ต่อมาเวลาประมาณ 18 นาฬิกาจำเลยได้ขับรถยนต์เข้าไปในบ้านของผู้เสียหายที่ 2 เพื่อต้องการจะพบผู้เสียหายที่ 1 แต่ถูกนางสมบูรณ์ทามริยาผู้เสียหายที่ 2 กับพวกช่วยกันจับไว้ไม่ให้เข้าบ้าน จำเลยแสดงอาการไม่พอใจและใช้มือกุมที่หลังคล้ายเหน็บอาวุธปืนไว้ นางสมบูรณ์ทาทจึงบอกให้นางเขียนจันทร์ดึงอาวุธปืน (เป็นอาวุธปืนพลาสติก) ออกจากเอวจำเลยนางเขียนจันทร์จึงได้ดึงอาวุธปืนดังกล่าวออกจากเอวจำเลย จำเลยโมโหจะขึ้นบ้าน พอดีมีนายเนย ทุมมาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านมาถึงนางเขียนจันทร์ส่งอาวุธปืนให้นายเนย จำเลยบอกนายเนยว่ามีความประสงค์จะคุยกับนางสมบูรณ์ทาทให้รู้เรื่อง แต่นายเนยเห็นว่าจำเลยมีอาการเมาสุราคงพูดกันไม่รู้เรื่อง จึงบอกให้จำเลยค่อยมาคุยวันหลังให้จำเลยกลับไป จำเลยแสดงอาการฮึดฮัดไม่พอใจ ขับรถวนไปมาแล้วขับออกจากบ้านผู้เสียหายที่ 2 ไปจากข้อนำสืบของโจทก์ดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยไม่ได้ใช้อาวุธปืนจู่โจมผู้เสียหายที่ 2 กับพวกแต่อย่างใด แม้จำเลยจะได้พกอาวุธปืนไว้ที่เอวให้ตุง ๆ เพื่อให้นางสมบูรณ์ทาทและนางเขียนจันทร์เห็นพร้อมกับจำเลยได้เอามือข้างหนึ่งกุมไว้ด้านหลังก็ตามแต่ก็ไม่ได้ทำท่าจะยิงผู้เสียหายที่ 2 กับพวก จึงไม่มีลักษณะที่น่ากลัวหรือตกใจว่าจำเลยจะยิงผู้เสียหายจริงจึงดังที่พูดหรือแสดง อาการดังกล่าวฟังได้ว่าจำเลยเพียงแสดงอาการฮึดฮัดหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจเท่านั้นยังไม่พอว่าเป็นความผิดฐานนี้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยกฟ้องข้อหานี้ นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาบูล-ชวลิต ธรรมฤาษ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ